

Số: 58 /2026/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phân cấp kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14;

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15;

Căn cứ Luật Nhà ở số 27/2023/QH15;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch đô thị và nông thôn số 144/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định phân cấp kiểm tra việc thực hiện pháp luật đối với các lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 1. Phân cấp kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo điểm b khoản 2 Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này phân cấp kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2. Đối tượng áp dụng

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế).

b) Ủy ban nhân dân các xã, phường (sau đây ghi là Ủy ban nhân dân cấp xã).

c) Cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Sở Xây dựng kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đối với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế và Ủy ban nhân dân cấp xã.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đối với cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng có trách nhiệm: Xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức kiểm tra theo Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP, tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra về Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm: Xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức kiểm tra trong phạm vi địa bàn quản lý theo Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP. Tổng hợp báo cáo kết quả gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15 tháng 11 hàng năm hoặc báo cáo đột xuất khi cần thiết.

3. Các sở, ngành tỉnh có trách nhiệm: Phối hợp, hỗ trợ kiểm tra trong trường hợp cần thiết. Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm cử thành viên tham gia Đoàn kiểm tra theo yêu cầu của Sở Xây dựng.

4. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trách nhiệm trong kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan phải kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế và Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2026 và thay thế Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc phân cấp kiểm tra việc thực hiện pháp luật đối với các lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An.

3. Các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn để áp dụng tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Sở Tư pháp;
- Báo và Phát thanh, Truyền hình Tây Ninh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Phòng KTTC;
- Lưu: VT. Quoc. (7)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hân